

A阶段独立判断材料

本材料仅包含问题、系统输出和审核时可见来源。未包含标准答案草案、必需得分点、自动门禁结果或任何专家结论。请先独立判断并锁定A阶段审核表。

题号	TQ02_SPECIAL_DEFENSE
题目	正当防卫与特殊防卫
模型	deepseek-v4-flash
Provider	primary
任务路由	learning_support
运行时间	2026-08-28T16:17:02.490918+00:00
Suite SHA-256	3b5f896c63fb6e20 7c59c5039876c8f3 5d6a823eeeb36ba7 b2b0dc73c71180c2
法源manifest SHA-256	78360315a0e3b29f 1c34bceeb3ccfde7 ee75aa8b16c56efe 3a8f20701f0e76d7

一、问题

多人持砍刀、铁锹等凶器闯入私人场所攻击他人后脑等要害部位；其中一人被制伏后，其他人仍持刀继续侵害。防卫人反击造成一死一伤，是否当然属于防卫过当？请结合规则与指导案例要点说明。

二、系统输出

回答

不当然属于防卫过当。根据指导案例144号，使用致命性凶器攻击他人要害部位、严重危及人身安全的行为，应认定为刑法第二十条第三款规定的“行凶”；多人共同实施不法侵害时，即使部分侵害人已被制伏，只要其他侵害人仍在继续实施侵害，防卫人仍可进行防卫。本案中，多人持砍刀、铁锹等凶器攻击后脑等要害部位，属于严重危及人身安全的暴力犯罪，且在被制伏一人后其他人仍继续侵害，防卫人反击造成一死一伤，符合特殊防卫的适用条件，依法不属于防卫过当，不负刑事责任。

推理步骤

- 第一步：识别不法侵害是否正在进行。多人持凶器攻击要害部位，属于正在进行的不法侵害。
- 第二步：判断是否属于刑法第二十条第三款规定的“行凶”等严重危及人身安全的暴力犯罪。使用致命性凶器攻击他人要害部位，应认定为“行凶”。
- 第三步：适用特殊防卫规则。对正在进行行凶等严重危及人身安全的暴力犯罪采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当。
- 第四步：处理多人共同侵害情形。即使部分侵害人已被制伏，只要其他侵害人仍在继续实施侵害，防卫人仍可进行防卫，不影响特殊防卫的成立。

结论

本案不当然属于防卫过当。在符合特殊防卫条件时，防卫人反击造成一死一伤，属于正当防卫，不负刑事责任。

不确定性/限定语

本结论基于给定事实（多人持砍刀、铁锹等凶器攻击后脑等要害部位，部分被制伏后其他人继续侵害）及指导案例要点。若具体案件中凶器性质、攻击部位、侵害紧迫性等不符合特殊防卫条件，则仍需按一般防卫限度判断是否过当。

系统引用

1. 中华人民共和国刑法 第二十条

对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

2. 指导案例144号：张那木拉正当防卫案 CLI.C.310492973

对于使用致命性凶器攻击他人要害部位、严重危及人身安全的行为，应认定为刑法第二十条第三款规定的行凶；多人共同实施不法侵害时，即使部分侵害人已被制伏，只要其他侵害人仍在继续实施侵害，防卫人仍可进行防卫。

3. 正当防卫与防卫过当 课程口径

识别防卫起因、时间、对象、限度及特殊防卫 围绕不法侵害、时间、对象、防卫意图、限度和特殊防卫逐项判断。

三、审核时可见来源

来源 01

来源	正当防卫与防卫过当 课程口径
类型/权威	teacher_gated_knowledge_card / 本科刑法试点知识卡
版本	04a0b42bdf56ad87ea8f9fa390ffe7de44cc9893a322d3745ee5e0499a5e56d8
来源URL	本地受治理课程材料

审核原文

识别防卫起因、时间、对象、限度及特殊防卫 围绕不法侵害、时间、对象、防卫意图、限度和特殊防卫逐项判断。

来源 02

来源	中华人民共和国刑法 第二十条
类型/权威	法律条文 / 法律
版本	npc-flk-2026-02-26-xingfa-amendment-12
来源URL	https://flk.npc.gov.cn/
来源SHA-256	42ab93f764e3dd0c 0f2479db94f5e6e4 b73455317cc5dfc2 ad47e003fc005875

审核原文

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

来源 03

来源	指导案例144号：张那木拉正当防卫案 CLI.C.310492973
----	------------------------------------

类型/权威	guiding_case_point / 最高人民法院
版本	a1e5451b91fa20afaa7ce3af4d6568d14f1f4516de9ae4e1a3d3dcfd90dd868b
来源URL	https://www.pkulaw.com/pfnl/c05aeed05a57db0a40aebdcacb83e71eb063d8af69afebdfbdfb.html
来源SHA-256	9adbb8422dd50f38 ccf0e740d4fd3258 57b96628021410de aac1f2f8ecf98bbe

审核原文

对于使用致命性凶器攻击他人要害部位、严重危及人身安全的行为，应认定为刑法第二十条第三款规定的行凶；多人共同实施不法侵害时，即使部分侵害人已被制伏，只要其他侵害人仍在继续实施侵害，防卫人仍可进行防卫。

A阶段审核提醒

请评价法律结论、规则完整性、来源有效性、事实-规则涵摄、争议边界与误导风险。不要打开B阶段压缩包；完成后签名并记录A阶段表文件SHA-256。